

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2361/2530

นาย ถาวร วิจิตร จรรยา  
นาย สมาน เจริญฤทธิ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

จำเลยนำคำร้องซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเลขบ้านพิพาทใหม่ ถึงหากจะกระทำไปโดยต้องการเอาบ้านดังกล่าวเป็นของจำเลย แต่เลขบ้านมิใช่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ทั้งโจทก์เป็นเจ้าของเลขบ้านใดอยู่ แม้จำเลยจะไปขอเลขบ้านดังกล่าวและได้เลขบ้านนั้นมา ก็หาทำให้โจทก์หมดสิทธิที่จะใช้เลขบ้านนั้นไม่ความเสียหายอันเกิดจากการใช้เอกสารปลอมจึงเกิดขึ้นแก่นายทะเบียนอำเภอเท่านั้น โจทก์จึงไม่ใช่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอันจะมีอำนาจฟ้องจำเลยได้.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 และ 268

ศาลชั้นต้นได้สวนข้อมูลฟ้องแล้ว ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 ลงโทษจำคุก 6 เดือน ข้อยหาปลอม เอกสารราชการให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว จากพยานหลักฐานในสำนวน คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า บ้านพิพาทที่จำเลยอาศัยอยู่ขณะนี้ เดิมโจทก์ได้ขอหมายเลขบ้านไว้แล้วเป็นชานเลขที่ 71/2 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลเมื่อเดือนมีนาคม 2521 จำเลยได้นำคำร้องเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอละงู ขอออกเลขบ้านพิพาทใหม่เพื่อต้องการเอาบ้านดังกล่าวเป็นของจำเลย นายทะเบียนอำเภอละงูหลงเชื่อได้อนุญาตให้ออกเลขบ้านให้จำเลยใหม่เป็นบ้านเลขที่ 48/3 และขณะนี้โจทก์จำเลยมีกรณีพิพาทโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้อยู่ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 95/2526 ของศาลชั้นต้นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์จะได้ขอเลขบ้านพิพาทไว้ก่อนและในขณะนี้ โจทก์จำเลยจะมีกรณีพิพาทโต้เถียงกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้กันอยู่ก็ตาม แต่การที่จำเลยนำคำร้องเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอละงู จังหวัดสตูลเพื่อขอเลขบ้านพิพาทใหม่นั้น ถึงหากจะกระทำไป

โดยการเอาบ้านดังกล่าวเป็นของจำเลย แต่เลขบ้านมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ทั้งโจทก์เป็นเจ้าของเลขบ้านได้อยู่แม้จำเลยจะไปขอเลขบ้านดังกล่าวและได้เลขบ้าน นั้นมา ก็หาทำให้โจทก์หมดสิทธิที่จะใช้เลขบ้านนั้นไม่ความเสียหายอันเกิดจากการใช้ เอกสารปลอมจึงเกิดขึ้นแก่นายทะเบียนอำเภอละงูเท่านั้น โจทก์มิใช่เป็นผู้เสียหาย ตามกฎหมายอันจะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าโจทก์ เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ